



PUTUSAN

Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Anak:

Nama : **BRAHMA SAKTI bin SUKAIMI;**
Tempat Lahir : Senimpik;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/21 Juni 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Senimpik, Kecamatan Siulak Mukai,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 24 September 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 22 Oktober 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Anak BRAHMA SAKTI bin SUKAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BRAHMA SAKTI bin SUKAIMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di wilayah kabupaten kerinci dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisikan barang berupa:
 - 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - 2 (dua) pack klip plastik warna bening;
 - b. 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam warna merah di dalamnya berisikan 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - c. 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - d. 1 (satu) linting rokok ganja;
 - e. 1 (satu) kotak warna hitam merek Bostanten berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - f. 1 (satu) kotak warna hitam merek Hon & Yan berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - g. 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan batang dan ranting tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025



- h. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna cokelat;
- i. 4 (empat) potongan kertas nasi warna cokelat;
- j. 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo;

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andrian Fahrezi bin Afrijon;

- 4. Menetapkan supaya Anak BRAHMA SAKTI bin SUKAIMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spn tanggal 29 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Anak BRAHMA SAKTI bin SUKAIMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam yang di dalamnya berisikan barang berupa:
 - 12 (dua belas) klip plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 22,26 gram);
 - 2 (dua) pack klip plastik warna bening;
 - 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam warna merah di dalamnya berisikan 6 (enam) klip plastik warna bening berisikan Narkotika



Golongan I jenis ganja. (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 16,43 gram);

- 1 (satu) paket ukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 6,28 gram);
- 1 (satu) linting rokok ganja. (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor/dengan kertas lintingan menunjukkan angka 1,07 gram);
- 1 (satu) kotak warna hitam merek Bostanten berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 4,28 gram);
- 1 (satu) kotak warna hitam merek Hon & Yan berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 48,22 gram);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan batang dan ranting tanaman Narkotika Golongan I jenis ganja (setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih/tanpa pembungkus 38,97 gram);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna cokelat;
- 4 (empat) potongan kertas nasi warna cokelat;
- 1 (satu) bungkus kertas papir merek Royo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Andrian Fahrezi bin Afrijon;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT JMB tanggal 14 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Spn tanggal 29 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2025/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal baru dalam kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dimana Anak saat dilakukan penangkapan di kamar rumahnya sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat bersih seluruhnya 136,44 (seratus tiga puluh enam koma empat-empat) gram, dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pula telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan rekomendasi pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
Ttd/
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12366 K/Pid.Sus/2025